

조문별 제·개정 이유서(개인정보 국외 이전 운영 등에 관한 규정)

1. 제정 이유

해당 제정안은 「개인정보 보호법」 개정(법률 제19234호, 2023.9.15.시행) 및 동법 시행령(대통령령 제33723호, 2023.9.15.시행)에 따라 고시 위임사항*인 개인정보 국외 이전 제도 운영 등에 관하여 필요한 사항을 규정하여, 개인정보 국외 이전 제도의 체계적인 운영을 목적으로 함

* 개인정보 보호법 제28조의8, 제28조의9, 시행령 제5조, 제29조의8, 제29조의9, 제29조의11, 제29조의12에 따라 국외이전전문위원회 운영, 국외 이전 요건 다양화, 국외이전 중지명령 관련 운영 세부사항

2. 주요내용

가. 국외이전전문위원회 운영(영 제5조 위임)

< 국외이전전문위원회 구성 및 역할 >

(구성) 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 성별을 고려하여 구성하고, 위원장은 보호위원회 위원장이 전문위원회 위원 중에서 지명(영 제5조제2항)
(역할) 인증에 대한 개인정보 보호 수준 평가(영 제29조의8), 이전대상국등 인정에 대한 개인정보 보호 수준 평가(영 제29조의9), 개인정보 국외 이전 중지 명령에 대한 평가(영 제29조의11)

- (위원임기) 위촉된 날로부터 3년으로 하되 연임 가능(3조)
- (회의운영) 국외이전전문위원회는 보호위 요청*에 따라 소집하며, 회의는 비공개로 운영(제4조)

* 개인정보 국외 이전 인증, 이전대상국등 인정 등에 관한 계획을 보호위원회 전체 회의에 보고하고, 이에 따라 관련 사안을 위한 국외이전전문위원회를 ‘개인정보 보호위원회 위임전결규정’에 따라 국제협력담당관이 소집

- (간사) 국외 이전을 담당하는 보호위원회 사무처 공무원(국제협력담당관)은 국외이전전문위원회의 간사 업무 수행(제5조)
- (소위원회) 국외이전전문위원회 업무의 효율적 수행을 위해 소위원회를 둘 수 있음(제6조)

나. 개인정보 국외 이전 인증(영 제29조의8 위임)

- (인증 보호수준 평가) 개인정보 보호 인증 전문기관 및 국외이전전문위원회는 보호위원회가 평가를 요청한 인증의 개인정보 보호 수준을 평가하고 보호위원회에 그 내용을 제출(제11조, 제12조)

※ 개인정보 보호 인증 전문기관 및 국외이전전문위원회 평가는 참고1(개인정보 국외 이전 인증 평가 기준(고시 별표1))의 기준 활용

- (정책협의회) 관계 중앙행정기관으로 구성된 정책협의회를 개최하여 해당 인증에 대해 협의(제13조)
- (심의·의결 및 고시) 보호위원회는 개인정보 보호 인증 전문기관 및 국외이전전문위원회의 평가 내용, 정책협의회 협의 내용 등을 종합적으로 고려하여, 개인정보 국외 이전 인증에 대해 심의·의결하고, 유효기간(5년 이내) 등을 포함하여 고시(제14조, 제15조)
- (갱신 심의) 보호위원회는 인증의 유효기간 종료 전에 갱신 여부를 심의(제16조)
- (인증 제외) 인증의 개인정보 보호 수준이 법 제32조의2에 따른 개

인정보 보호 인증의 수준에 미치지 못한다고 판단하는 경우 평가 및 심의·의결 절차를 거쳐 제외(제17조)

다. 국가 등에 대한 개인정보 보호 수준 인정(영 제29조의9 위임)

- (이전대상국등 보호수준 평가) 국외이전전문위원회는 이전대상국등의 개인정보 보호 수준을 평가하고 보호위원회에 평가 내용을 제출(제18조)

※ 국외이전전문위원회의 이전대상국등 인정 평가 시 ‘영 제29조의9제1항’의 기준 활용

< 개인정보 보호법 시행령 제29조의9 제1항 >

1. 이전대상국등의 법령, 규정 또는 규칙 등 개인정보 보호체계가 법 제3조에서 정하는 개인정보 보호 원칙에 부합하고, 법 제4조에서 정하는 정보주체의 권리를 충분히 보장하고 있는지 여부
2. 이전대상국등에 개인정보 보호체계를 보장하고 집행할 책임이 있는 독립적 감독기관이 존재하는지 여부
3. 이전대상국등의 공공기관(이와 유사한 사무를 수행하는 기관을 포함한다)이 법률에 따라 개인정보를 처리하는지 여부 및 이에 대한 피해구제 절차 등 정보주체에 대한 보호수단이 존재하고 실질적으로 보장되는지 여부
4. 이전대상국등에 정보주체가 쉽게 접근할 수 있는 피해구제 절차가 존재하는지 여부 및 피해구제 절차가 정보주체를 효과적으로 보호하고 있는지 여부
5. 이전대상국등의 감독기관이 보호위원회와 정보주체의 권리 보호에 관하여 원활한 상호 협력이 가능한지 여부
6. 그 밖에 이전대상국등의 개인정보 보호체계, 정보주체의 권리보장 범위, 피해구제 절차 등의 개인정보 보호 수준을 인정하기 위해 필요한 사항으로서 보호위원회가 정하여 고시하는 사항

- (정책협의회) 관계 중앙행정기관으로 구성된 정책협의회를 개최하여 해당 이전대상국등의 인정에 대해 협의(제19조)
- (심의·의결 및 관보 게재) 보호위원회는 국외이전전문위원회 평가 및 정책협의회 협의 내용 등을 종합적으로 고려하여 이전대상국등 인정여부를 심의·의결을 통해 정하며, 인정결과를 관보 게재(제20조)
- (갱신 심의) 보호위원회는 이전대상국등의 인정 기간 만료 전에 갱신

여부를 심의(제21조)

- (이전대상국등의 인정변경·취소) 이전대상국등의 개인정보 보호 수준이 변경된 경우 해당 이전대상국등의 의견을 듣고 평가 및 심의·의결 절차를 거쳐 이전대상국등에 대한 인정의 내용을 변경하거나 인정 취소 가능(제22조)

라. 개인정보 국외 이전 중지 명령(영 제29조의11, 제29조의12 위임)

- (필요성 평가) 국외이전전문위원회는 국외 이전 중지 명령의 필요성을 평가하고 보호위원회에 평가 내용을 제출(제23조)

※ ‘영 제29조의11제1항’의 기준 준용, 세부 평가 절차 등은 국외이전전문위원회 운영 세칙으로 규정

< 개인정보 보호법 시행령 제29조의11 제1항 >

1. 국외로 이전되었거나 추가적인 국외 이전이 예상되는 개인정보의 유형 및 규모
2. 법 제28조의8제1항, 제4항 또는 제5항 위반의 중대성
3. 정보주체에게 발생하거나 발생할 우려가 있는 피해가 중대하거나 회복하기 어려운 피해인지 여부
4. 국외 이전의 중지를 명하는 것이 중지를 명하지 않는 것보다 명백히 정보주체에게 이익이 되는지 여부
5. 법 제64조제1항 각 호에 해당하는 조치를 통해 개인정보의 보호 및 침해 방지가 가능한지 여부
6. 개인정보를 이전받는 자나 개인정보가 이전되는 이전대상국등이 정보주체의 피해구제를 위한 실효적인 수단을 갖추고 있는지 여부
7. 개인정보를 이전받는 자나 개인정보가 이전되는 이전대상국등에서 중대한 개인정보 침해가 발생하는 등 개인정보를 적절하게 보호하기 어렵다고 인정할 만한 사유가 존재하는지 여부

- (심의·의결 및 통보) 보호위원회는 국외이전전문위원회 평가 내용을 고려하여 국외 이전 중지 명령 여부를 심의·의결하고 이를 해당 개인정보처리자에게 문서(고시 별지 제1호)로 통보(제24조, 제25조)

- **(이의 제기)** 국외 이전 중지 명령에 대한 이의 제기는 7일 이내(법 제28조의9 제2항) 보호위원회가 정하는 양식(고시 별지 제2호)으로 가능(제26조)
- **(중지명령 해제)** 보호위원회는 ❶ 중지 명령 사유가 해소되었을 경우, ❷ 개인정보처리자의 이의 제기가 정당한 경우, ❸ 그밖에 보호위원회가 인정하는 경우 국외 이전 중지 명령을 해제하고 이를 당사자에게 문서로 통보(제27조)